

Warszawa, dnia 3 stycznia 2024 r.

BAS-WAP/WASiE/WAZSP-254/23

SEKRETARIAZ CY SZEFANIS

L.dz. DS.122.1.2024

Data wpływu 4.01.2024

Pan Minister

Dariusz Salamończyk

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Ocena skutków regulacji

zawartej w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk sejmowy nr 92)

I. Jaki problem jest rozwiązywany?

W obecnym stanie prawnym *Minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na uwadze uwarunkowania techniczne i organizacyjne niezbędne do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym, ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:*

1) podmiotom, o których mowa w:

a) *ust. 1-5 oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1-6 i 8, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej,*

b) *ust. 6, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;*

2) *dostęp do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym* (art. 155 ust. 10 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych¹).

W art. 155 ust. 1-5 u.d.e. ustawodawca wymienił następujące podmioty: organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (ust. 1), organy władzy publicznej inne niż wymienione w ust. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (ust. 2), Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (ust. 3), Narodowy Fundusz Zdrowia (ust. 4), agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne (ust. 5). W ust. 6 powyższego artykułu wymieniono jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe. Z kolei w art. 9 ust. 1 pkt 1-6 i 8 u.d.e., wchodzącym w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.² wymienieni zostali: adwokat wykonujący zawód, radca prawny wykonujący zawód, doradca podatkowy wykonujący zawód, doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód, rzecznik patentowy wykonujący zawód, notariusz wykonujący zawód oraz podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436).

Natomiast stosownie do art. 155 ust. 11 u.d.e. *Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r.* Z kolei zgodnie z ust. 12 powyższego artykułu, *Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.*

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, z powodu braku gotowości technicznej po stronie operatora wyznaczonego Minister Cyfryzacji (...) zobowiązał się do podjęcia inicjatywy legislacyjnej umożliwiającej przesunięcie terminu końcowego wdrożenia

¹ T.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285, dalej: „u.d.e.”.

² Zaznaczenia wymaga, że na podstawie art. 166 pkt 5 u.d.e., art. 9 ust. 1 pkt 1-6 i 8 wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 tej ustawy.

ww. środków technicznych do końca 2024 roku. Taka inicjatywa jednakże na dzień złożenia projektu nie została podjęta.

II. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

W przedmiotowym projekcie umożliwiono przesunięcie daty wdrożenia przez operatora wyznaczonego rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 155 ust. 10 u.d.e. Zgodnie z art. 1 projektu, *Termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.* Konsekwentnie, biorąc pod uwagę cytowany w poprzednim punkcie Oceny art. 155 ustęp 12 u.d.e., komunikat będzie mógł zostać ogłoszony najwcześniej 30 grudnia 2023 r., najpóźniej zaś 3 października 2024 r.

Bezpośrednim skutkiem wejścia w życie proponowanych przepisów będzie obowiązek nałożony na ministra właściwego do spraw informatyzacji w postaci aktualizacji komunikatu, o którym mowa w upoważnieniu z art. 155 ust. 10 u.d.e.

Skutkiem przyjęcia projektu będzie możliwość wydłużenia terminu na wdrożenie przez operatora wyznaczonego³ rozwiązań technicznych umożliwiających podmiotom wskazanym w poprzednim punkcie Oceny powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Jednakże, zauważenia wymaga, że zmiana terminu wdrożenia przez operatora wyznaczonego rozwiązań technicznych oznacza równocześnie wydłużenie terminu wejścia w życie art. 9 ust. 1 pkt 1-6 i 8 u.d.e. Oznacza to, że również w stosunku do profesjonalnych pełnomocników (m.in. radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi) wydłużeniu ulegnie termin na realizację obowiązku, o którym mowa we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 9 ust. 1 u.d.e. *(Do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia*

³ Zgodnie z art. 2 pkt 4 u.d.e. operatorem wyznaczonym jest operator wyznaczony, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042), dalej: „Pr. poczt.”. Zgodnie z art. 71 ust. 1 Pr. poczt., *Operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE.* W dniu 30 czerwca 2015 r. Prezes UKE wybrał Poczta Polska na operatora wyznaczonego.

elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest obowiązany).

III. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Ze względu na formalny charakter projektowanej regulacji nie ma konieczności dokonywania analizy porównawczej z rozwiązaniami z innych krajów.

IV. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Projektowany akt oddziałuje m.in. na:

- podmioty gospodarki narodowej /przedsiębiorców/ – ok. 5 mln ⁴
- obywateli w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym – ok. 30,1⁵,
- notariuszy – ok. 4000⁶,
- podmioty sektora publicznego - ok. 68 tys.⁷,

⁴ <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-wpisanych-do-rejestru-regon-sierpień-2023.8.42.html> – dane GUS, stan na sierpień 2023 r.

⁵ https://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Downloader.aspx?file=pl_lud_2023_00_04_k2.zip&sys=lud – dane GUS, stan na czerwiec 2023 r.

⁶ <https://krm.org.pl/aktualnosci/w-2022-roku-w-polsce-bylo-3949-notariuszy> dane Krajowej Rady Notarialnej stan na 2022 r.

⁷ Zgodnie z art. 8 w związku z art. 2 pkt 6 a ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz w związku z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) podmiotami publicznymi są: 1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 2a) związki metropolitalne; 3) jednostki budżetowe; 4) samorządowe zakłady budżetowe; 5) agencje wykonawcze; 6) instytucje gospodarki budżetowej; 7) państwowe fundusze celowe; 8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 9) Narodowy Fundusz Zdrowia; 10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 11) uczelnie publiczne; 12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 13) państwowe i samorządowe instytucje kultury; 14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; 15) Bankowy Fundusz Gwarancyjny, inne niż wyżej określone państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemające charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli te podmioty pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot finansują je w ponad 50% lub posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego oraz związki podmiotów, o których mowa wyżej, jeżeli realizują zadania publiczne, jak również komorników sądowych. Dane liczbowe: rządowa Ocena skutków regulacji, s. 10-12,

<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/D1349ADC36052E93C125850C003768C9/%24File/239.pdf>

- sądy – jednostki organizacyjne: sądy powszechne 318, okręgowe 46, apelacyjne 11, Sąd Najwyższy⁸, wojewódzkie sądy administracyjne (16 wojewódzkich sądów administracyjnych) oraz Naczelny Sąd Administracyjny,
- prokuraturę – jednostki organizacyjne: prokuratury regionalne 11, okręgowe 46, rejonowe 358⁹,
- komorników sądowych – ok 2200¹⁰,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej,
- operatorów pocztowych -303 zarejestrowanych (124 aktywnych)¹¹,
- operatora wyznaczonego – Poczta Polska S.A.
- ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz ministra właściwego do spraw łączności;
- profesjonalnych pełnomocników procesowych (liczba trudna do oszacowania);
- ponadto: podmioty niepubliczne tj. osoby fizyczne i podmiot inne niż podmioty publiczne, które chciałyby posiadać adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

V. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy projekt nie był poddany konsultacjom społecznym.

VI. Wpływ na sektor finansów publicznych

Planuje się, że do realizacji transferów dokumentów elektronicznych operatorowi wyznaczonemu do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w latach 2021-2030 będzie udzielana dotacja przedmiotowa z części 26 budżetu państwa „Łączność” przez ministra do spraw

⁸https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/2/22/1/rocznik_statystyczny_rzeczypospolitej_polskiej_2022.pdf - dane GUS, stan na 2021 r.

⁹https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/2/22/1/rocznik_statystyczny_rzeczypospolitej_polskiej_2022.pdf - dane GUS, stan na 2021 r.

¹⁰ https://www.komornik.pl/?page_id=189 – dane Krajowej Rady Komorniczej stan na 2022 r.

¹¹ https://www.uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/482/3/uke_raport_pocztowy_2022_online_high.pdf dane UKE, stan na 2022 r.

łącznie, w wysokości 1.146 mln zł. Przesunięcie terminu uruchomienia świadczenia usługi oznacza przesunięcie w czasie (od trzech do 12 miesięcy) wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel. Przesunięcie terminu uruchomienia świadczenia usługi oznacza również przesunięcie w czasie uzyskania oszczędności w postaci zmniejszenia kosztów materiałowych i czasu pracy obsługi kancelaryjnej nośnika jakim jest papier (w OSR na rok 2024 oszacowano te koszty na 824 mln zł)¹².

VII. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Dostęp do publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego spowoduje obniżenie kosztów stałych przeznaczonych na wysyłkę korespondencji podmiotów publicznych, ponieważ korespondencja kierowana od podmiotu niepublicznego do podmiotu publicznego przy użyciu skrzynek do doręczeń będzie zwolniona od opłaty.

Projektowana zmiana ustawy przesunie w czasie redukcję kosztu działalności podmiotów gospodarczych (w tym małych i średnich przedsiębiorstw).

Podobnie zostanie przesunięte w czasie oddziaływanie na branże zajmujące się produkcją papieru, drukiem czy konfekcją korespondencji, które współpracują z usługami pocztowymi oraz oddziaływanie na obywateli, którzy będą mogli skorzystać z możliwości skutecznej i bezpłatnej wysyłki korespondencji z podmiotami publicznymi w terminie późniejszym, niż wcześniej zakładany.

VIII. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

Z projektowanej zmiany wynika, że minister właściwy do spraw informatyzacji będzie zobowiązany do wydania na podstawie art. 155 ust. 10 u.d.e. nowego komunikatu dotyczącego terminu wdrożenia przez operatora wyznaczonego (czyli Poczta Polska) rozwiązań technicznych.

¹² Zob. rządowa Ocena skutków regulacji, s. 24.

<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/D1349ADC36052E93C125850C003768C9/%24File/239.pdf>

IX. Wpływ na rynek pracy

Przesunięcie terminu uruchomienia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przesunie w czasie - w pewnym zakresie – zmiany na rynku pracy w dziedzinie usług pocztowych w postaci przewidywanej reorganizacji rejonów doręczeń oraz stopniowego ograniczania urzędowej poczty wykorzystującej nośnik papierowy.

X. Wpływ na pozostałe obszary

Przesunięcie terminu uruchomienia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przesunie w czasie poszerzenie pola aktywności komunikacyjnej w cyberprzestrzeni.

XI. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Ustawa będąca przedmiotem projektu wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

XII. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

W przypadku przedmiotowego projektu nie przewidziano ewaluacji.

XIII. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

W przypadku przedmiotowego projektu nie dołączono załączników.

Autorzy:

dr Beata Bińkowska (pkt I, II, V, VIII, XI, XII, XIII)
ekspert ds. legislacji
w Biurze Analiz Sejmowych

dr Dobromir Dziwulak (pkt III)
specjalista ds. międzynarodowych
w Biurze Analiz Sejmowych

dr Kamilla Kurczewska (pkt IV, VI, VII, IX, X)
specjalista ds. systemu gospodarczego

w Biurze Analiz Sejmowych

Akceptował:
Dyrektor Biura Analiz Sejmowych

Sobolewski

Przemysław Sobolewski

Deskryptory bazy REX: projekt ustawy, doręczenia elektroniczne, poczta, radca prawny, adwokaci, doradztwo podatkowe.

Weryfikacja: pkt IV, VI, VII, IX, X – Zofia Szpringer

Weryfikacja: pkt I, II, V, VIII, XI, XII, XIII – Agnieszka Tomaszewska

Weryfikacja: pkt III – Dobromir Dziewulak